

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경고요구 및 권고·통보

제 목 [3] 유연근무 불성실(5)

관 련 부 서 ☆본부, ★본부

조 치 부 서 ☆본부 ◇처 ◇부, ★본부 ◇부, □처 ◆부

내 용

### 1. 업무 개요

☆본부·★본부 대상자들은 소속 부서에서 \*\*\* 등의 업무를 담당하였다.

한편, ☆본부 ◇처 ◇부 및 ★본부 ◇부는 각 본부 소속 직원의 인사 업무를 담당하고 있고, □처 ◆부는 우리 회사 인사제도를 기획 및 조사·연구하고 인사 제반 사규관리, 단체협약·노사협의회 인사부문 총괄 업무를 담당하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, “‘통상 근무’란 ‘특수근무’(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고, ‘특수근무’ 중 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.” 라고 되어 있다.

그리고, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제16조(시차출퇴근제 운영),

제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, “‘유연 근무제 직원’이란 유연근무제(시차출퇴근제, 근무시간선택제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘시차출퇴근제’란 1일 8시간(주 40 시간)을 근무하되, 출근시간(09:00)을 탄력적으로 조정(07:00~11:00)하여 근무하는 형태를 말하며, ‘시차출퇴근제 직원’(시차출퇴근제로 근무하는 직원을 말함)은 1일 8시간(주 40시간) 근무시간은 유지하되 출근시간을 07:00~11:00까지 30분 단위로 시차를 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

또한, “‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간 선택제 직원’(근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위 내에서 조정할 수 있다.”라고 명시되어 있다.

한편, “‘유연근무제 직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제 직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.”라고 되어 있다.

게다가, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제35조(식사시간)에 따르면, “조식·석식 시간은 별도로 운영하지 아니하지만, 필요한 경우 업무성격에 따라 식사시간을 탄력적으로 정하여 운영할 수 있으나, 식사시간은 근무시간으로 산정하지 아니 한다.”라고 명확하게 규정하고 있으며, 사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.”라고 출근에 대하여

정의하고 있다.

따라서, 유연근무제를 신청한 직원은 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여 유연근무를 성실하게 수행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆본부·★본부의 유연근무 근태 상황을 점검한 결과, ❶ 근무지(사무실)에 출근하기 전 인터넷이 접속가능한 장소에서 VPN(원격근무지원시스템, Virtual Private Network)에 접속하여 본인의 유연근무 근태처리(출근여부 등록)를 하거나 ❷ 유연근무 시간도 엄연히 근무시간임에도 불구하고 본부 구내식당에서 반복적으로 식사(조식 또는 석식)를 함으로써, 유연근무를 불성실하게 한 사례를 확인하였다.

그리고, ❸ 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 유연근무를 시작함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하고 유연근무를 불성실하게 한 사례도 확인하였다.

한편, ☆본부 및 ★본부에서 확인된 ❹ 유연근무 시작 시간보다 반복적으로 늦게 근무지(사무실)로 출근하여 유연근무를 시작한 사례에는 일부 직원들이 주장하는 내용의 사실관계 확인을 위하여, 해당하는 직원의 본부 출입문 차량 출입 기록을 추가로 비교·대조하였다.

그 결과, 본인 차량으로 본부 출입문을 통과해서 주차한 후 본인의 근무지(사무실)까지 이동하는 시간을 고려한다면, 실제로는 이미 본부 출입문을 통과한 시간부터 유연근무 시작시간을 애당초 준수할 수 없음을 알 수 있다.

또한, 우리 회사는 사규에서 ‘시업시간 전에 출근하여 근무에 임하도록 규정’하고 있기에, 유연근무 시작시간보다 반복적으로 늦은 행위는 근로계약상 출근

시간에 대한 회사와 근로자 사이의 약속을 어긴 것이라고 할 수 있다.

하물며, 유연근무의 경우 회사가 직원 본인에게 해당 시간에 출근하라고 명한 것이 아니라, 직원 본인 스스로가 가사·육아 등의 사유로 유연근무제를 희망하여 해당 시간까지 출근하겠다고 회사에 신청하여 승인을 받은 것이기에, 이는 신의성실의 원칙<sup>43)</sup>에도 어긋난다고 하겠다.

또한, 우리 회사는 시스템상으로 유연근무 근태처리(출근여부 등록) 시 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간 이후 10분까지는 근태처리(출근버튼 클릭)를 할 수 있는데, 이는 일시적인 시스템 장애라든지 서버 오류 등 예상하지 못한 갑작스러운 돌발상황이 발생할 경우를 고려하여 회사가 10분이라는 시간적 여유를 둔 것이지 ㉠ 본인의 유연근무 시작시간 10분 이후까지 근무지(사무실)로 출근해도 된다는 의미는 절대로 아니다.

그리고, 유연근무와 관련하여 직원들이 착각하고 있는 또 다른 하나가, ㉡ ‘유연근무제직원’이 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장(근태권자)의 승인을 받으면 괜찮은 것으로 오해하고 있는 부분이다.

하지만, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제32조(성실의무) 및 제34조(유연근무제 근태확인서)에 따르면, ‘유연근무제 근태확인서’는 현장출근·회의참석 등의 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 등록을 하지 못하거나 업무상 필요 혹은 천재지변 등 기타 불가피한 사유로 신청한 유연근무제 시간과 달리 근무한 경우에 작성 가능한 것으로, 단순히 늦은 경우라면 ‘지참계’를 제출하는 것이 올바른 근태

---

43) (표준국어대사전 정의) 모든 사람은 사회의 일원으로서, 상대방의 신뢰에 어긋나지 아니하도록 성의 있게 행동하여야 한다는 원칙

처리 방법이다.

게다가, ① □처에서는 유연근무 근태확인 부분과 관련하여 ‘① 정해진 출근 시각 이후 출근한 경우에는 반드시 지참계 제출([예시] 8:00까지 출근해야 하는 직원이 8:10에 출근한 경우에는 8:20까지 근태확인을 할 수 있더라도 지참계를 제출하여야 함), ② 근태 확인과는 별개로 직원은 시업시각까지 출근하여 시업시각부터 업무를 시작해야 하며 다만 출근버튼 체크 등 근태확인을 시업시각 이후 10분 내에 마쳐야 한다는 의미임에 유의’하도록 전사적으로 분명하게 안내하였다.

더군다나, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무를 불성실하게 한 사례(유연근무 중 ① 출근등록이 시업시각 이후 10분까지 허용된 점을 이용하여 지연 출근하는 행위, ② 구내식당 등에서 식사(조·석식)를 하는 행위, ③ 사적 용무를 위해 근무지를 이탈하는 행위, ④ VPN(원격근무지원시스템)을 이용하여 허위로 유연근무 근태등록을 하는 행위 등)를 안내하며 유연근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부’하였다.

#### 조치할 사항

##### ❖ ☆본부장은

유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 유연근무를 성실하게 수행하여야 함에도 불구하고, ❶ 본부 구내식당에서 반복하여 식사(조식 또는 석식)를 하거나, ❷ 유연근무 시작 시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 유연근무를 불성실하게 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 \*)

❖ ★본부장은

유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 유연근무를 성실하게 수행하여야 함에도 불구하고, ❶ 근무지(사무실)에 출근하기 전 VPN(원격근무지원시스템)으로 유연근무 근태처리(유연근무 출근 등록)를 하거나, ❷ 본부 구내식당에서 반복하여 식사(조식 또는 석식)를 하였으며, ❸ 유연근무 시작 시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 유연근무를 불성실하게 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 \*)

❖ □처장은

- ① 직원이 유연근무를 하는 경우, 유연근무 시업시각 전에 출근하여 시업시각 부터는 성실히 업무를 수행하여야 하고, 시업시각을 넘겨 출근한 경우 지참계를 제출하는 등 유연근무 제도에 대해서 제대로 알고 사용할 수 있도록 하는 방안을 마련하시고,(통보 1)
- ② 현재 유연근무 시업시각 이후 10분까지 유연근무 출근등록을 할 수 있는 유예 시간을 직원들이 유연근무 시업시각에 대해 혼동하지 아니하고 분명하게 알 수 있도록 폐지하는 방향으로 검토하시기 바라며,(권고 1)
- ③ 관리자(근태권자, 부서장 등)의 통상적인 출근시간보다 유연근무를 일찍 시작 (오전 7시 등)함으로써, 관리자(근태권자, 부서장 등)의 지휘·관리 감독이 현실적으로 어려워 관리 사각지대에 놓일 수 있는 직원을 효율적으로 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고 2)